



دولة الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة  
State of Kuwait - The Public Authority for Manpower

| Sample Employment Contract Form — Private Sector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نموذج عقد عمل استرشادي في القطاع الأهلي                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labour Department: _____<br>On _____ corresponding to _____<br>this contract was concluded by and between:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إدارة عمل: _____<br>إنه في يوم _____ الموافق _____<br>تحرر هذا العقد بين كل من:                                                                                                                                                                   |
| <b>(First Party)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>« الطرف الأول »</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Company: _____<br>represented in signing this contract by:<br>Name: _____<br>Civil ID No.: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شركة / _____<br>ويمثلها في التوقيع على العقد:<br>الاسم: _____<br>الرقم المدني: _____                                                                                                                                                              |
| <b>(Second Party)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>« الطرف الثاني »</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Name: _____<br>Nationality: _____<br>Passport No.: _____<br>Civil ID No.: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاسم: _____<br>الجنسية: _____<br>رقم الجواز: _____<br>الرقم المدني: _____                                                                                                                                                                        |
| <b>Preamble</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>تمهيد</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| The first party owns a facility called _____ and wishes to contract with the second party to work for it in the _____ profession. After both parties acknowledged their eligibility to conclude this contract, the following was agreed upon:                                                                                                                                                                    | يمتلك الطرف الأول منشأة باسم _____ ويرغب في التعاقد مع الطرف الثاني للعمل لديه بمهنة _____ ، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما في إبرام هذا العقد تم الاتفاق على ما يلي:                                                                              |
| <b>Article One</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>البند الأول</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| The preamble above shall constitute an integral part of the present contract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Article Two — “Nature of the Work”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>البند الثاني — « طبيعة العمل »</b>                                                                                                                                                                                                             |
| The first party contracted with the second party to work for it in the _____ profession within the State of Kuwait.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تعاقد الطرف الأول مع الطرف الثاني للعمل لديه بمهنة _____ داخل دولة الكويت.                                                                                                                                                                        |
| <b>Article Three — “Probation Period”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>البند الثالث — « فترة التجربة »</b>                                                                                                                                                                                                            |
| The second party shall be subject to a probation period for a term not exceeding 100 work days. Each party shall have the right to terminate the contract during the said term without notification.                                                                                                                                                                                                             | يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة لمدة لا تزيد عن 100 يوم عمل، ويحق لكل طرف إنهاء العقد خلال تلك الفترة دون إخطار.                                                                                                                                    |
| <b>Article Four — “Wage Value”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>البند الرابع — « قيمة الأجر »</b>                                                                                                                                                                                                              |
| For executing the present contract, the second party shall receive a wage of _____ KD, to be paid at the end of every month. The first party may not decrease the wage during the term of the contract, nor may it transfer the second party to daily wage without his approval.                                                                                                                                 | يتقاضى الطرف الثاني عن تنفيذ هذا العقد أجراً مقداره _____ ديناراً يُدفع في نهاية كل شهر. ولا يجوز للطرف الأول تخفيض الأجر أثناء سريان هذا العقد، ولا يجوز نقل الطرف الثاني إلى الأجر اليومي دون موافقته.                                          |
| <b>Article Five — “Commencement of the Contract”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>البند الخامس — « نفاذ العقد »</b>                                                                                                                                                                                                              |
| The contract shall come into force on _____. The second party shall execute his work during the entire term thereof.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يبدأ نفاذ العقد اعتباراً من _____ ، ويلتزم الطرف الثاني بالقيام بأداء عمله طوال مدة نفاذه.                                                                                                                                                        |
| <b>Article Six — “Contract Term”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>البند السادس — « مدة العقد »</b>                                                                                                                                                                                                               |
| The present contract has a definite term. It shall come into force on _____ for a term of one year, and may be renewed with the approval of the parties for similar terms not exceeding five years.<br>The present contract has an indefinite term and it shall come into force on _____.<br>* Considering the contract as having a definite or indefinite term shall be subject to the will of the two parties. | هذا العقد محدد المدة ويبدأ من _____ ولمدة سنة، ويجوز تجديد العقد بموافقة الطرفين لمدة مماثلة بعد أقصى خمس سنوات ميلادية.<br>هذا العقد غير محدد المدة ويبدأ اعتباراً من _____.<br>* اعتبار العقد محدد المدة أو غير محدد المدة يخضع لإرادة الطرفين. |
| <b>Article Seven — “Annual Leave”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>البند السابع — « الإجازة السنوية »</b>                                                                                                                                                                                                         |
| The second party shall have the right to a paid annual leave with a term of ( 30 ) days. It shall not be due in the first year save after the expiration of nine months calculated from the date of the contract coming into force.                                                                                                                                                                              | للطرف الثاني الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ( 30 ) يوماً، ولا يستحقها عن السنة الأولى إلا بعد انقضاء مدة تسعة أشهر تُحسب من تاريخ نفاذ العقد.                                                                                             |
| <b>Article Eight — “Number of Work Hours”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>البند الثامن — « عدد ساعات العمل »</b>                                                                                                                                                                                                         |
| The first party may not require the second party to work for a term exceeding eight daily work hours, with rest periods of not less than one hour, except for the cases set forth in the law.                                                                                                                                                                                                                    | لا يجوز للطرف الأول تشغيل الطرف الثاني لمدة تزيد عن ثماني ساعات عمل يومياً تتخللها فترة راحة لا تقل عن ساعة، باستثناء الحالات المقررة قانوناً.                                                                                                    |



دولة الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة  
State of Kuwait - The Public Authority for Manpower

**Article Nine — “Ticket Value”**

The first party shall bear the expenses of the return of the second party to his country after the expiration of the work relationship and his final departure from the country.

**Article Ten — “Insurance against Work Injuries & Maladies”**

The first party shall insure the second party against injuries and work maladies. It shall also commit to the health insurance value in accordance with Law No. (1) of the year 1999.

**Article Eleven — “End of Service Benefit”**

The second party shall be due the end of service benefit as set forth in the regulating laws.

**Article Twelve — “Applicable Law”**

The provisions of the Labour Law in the private sector No. 6 of 2010 and the decisions executing the same shall apply to all matters not provided for in the present contract. Every condition agreed upon in violation of the provisions of the law shall be considered null, unless the same has a better benefit for the worker.

**Article Thirteen — “Special Conditions”**

1. ....
2. ....
3. ....

**Article Fourteen — “Competent Court”**

The Court of First Instance and its Labour departments shall be competent, in accordance with the provisions of Law No. 46 of the year 1987, to hear all conflicts resulting from the execution or interpretation of the present contract.

**Article Fifteen — “Contract Language”**

The present contract was made in Arabic and English. The Arabic text shall prevail in the case of any conflict between them.

**Article Sixteen — “Contract Copies”**

The present contract was made in three copies, one for each party to work in accordance therewith. The third copy shall be deposited at the Public Authority for Manpower.

**First Party**

**Second Party**

Signature: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

**البند التاسع — « قيمة تذكرة السفر »**

يتحمل الطرف الأول مصاريف عودة الطرف الثاني إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل ومغادرته نهائياً للبلاد.

**البند العاشر — « التأمين ضد إصابات وأمراض العمل »**

يلتزم الطرف الأول بالتأمين على الطرف الثاني ضد إصابات وأمراض العمل، كما يلتزم بقيمة التأمين الصحي طبقاً للقانون رقم (1) لسنة 1999.

**البند الحادي عشر — « مكافأة نهاية الخدمة »**

يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.

**البند الثاني عشر — « القانون الواجب التطبيق »**

تسري أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرط تم الاتفاق عليه بالمخالفة لأحكام القانون، ما لم يكن فيه ميزة أفضل للعامل.

**البند الثالث عشر — « شروط خاصة »**

- 1 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....

**البند الرابع عشر — « المحكمة المختصة »**

تختص المحكمة الكلية ودوائرها العمالية طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1987 بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذا العقد.

**البند الخامس عشر — « لغة العقد »**

حُرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتمد بنصوص اللغة العربية عند وقوع أي تعارض بينهما.

**البند السادس عشر — « نسخ العقد »**

حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ، كل طرف نسخة للعمل بموجبها، والثالثة تودع لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

**« الطرف الثاني »**

**« الطرف الأول »**

التوقيع: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_